

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1681/2531

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์

โจทก์

นายสนิท กอมสงัด กับพวก

ผู้ร้อง

นายสนอง สุภาพ กับพวก

จำเลย

นายสนิท กอมสงัด ที่ 1 นางสาวสุรพร

กอมสงัดฯ ที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา เพื่อมิให้โจทก์ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท ซึ่งผู้ร้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 47)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้กู้ยืม

ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 55,845 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 40,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันผ่อนชำระให้โจทก์เป็นรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000 บาท เดือนแรกให้ชำระให้โจทก์ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2529 และต่อไปภายในวันที่ 5 ของ

เดือนถัดไปติดต่อกันจนกว่าจะครบ หากผิคนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิคนัดทั้งหมดให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันที จำเลยผิคนัด โจทก์จึงบังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดี
ยึดบ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้
ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านพิพาทที่ถูกยึดไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2หากแต่เป็นของผู้
ร้องทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530

ศาลชั้นต้นสั่งในวันนั้นเองว่า รับเป็นอุทธรณ์ของผู้ร้องสำเนาให้โจทก์แก่ ให้ผู้
ร้องนำส่งภายใน 7 วัน ส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 5 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ ต่อ
มาวันที่ 29 กันยายน 2530เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าผู้ร้องไม่ได้วางเงินค่านำส่งสำเนา
อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่งศาลอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ร้อง
ทั้งสองได้แจ้งไว้ในอุทธรณ์ว่าจะรอฟังคำสั่งอยู่ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อ
ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และกำหนดให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายใน 7 วันในวัน
เดียวกับที่ผู้ร้องทั้งสองยื่นอุทธรณ์นั่นเอง ต้องถือว่าผู้ร้องทั้งสองทราบคำสั่งดังกล่าว
แล้ว เมื่อผู้ร้องทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการทิ้งอุทธรณ์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2),246 จึงให้จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความของศาลอุทธรณ์

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 44,46)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้งดขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว ให้งดขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ